

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1735/2531	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	นายเดชา แดงโกเมนหรือแดงโกมล	จำเลย
	นายเดชา แดงโกเมนหรือแดงโกมล	
	จำเลย	

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันขอวางเงินสด 30,000 บาท เป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 67 จำคุก 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี ฯลฯ จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนธุรการอันดับ 14)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นตีราคาประกัน 30,000 บาท (สำนวนธุรการอันดับ 7)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างนี้ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างนี้ไม่
อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(วิระชัย สุตรสุวรรณ-ปชา วรรณพินิจ-เสียง ตรีวิมล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>